

Staatsanwaltschaft / Strafrecht

Allgemeiner Teil

Thema:

Strafbarkeit eines Jobcenter-Mitarbeiters wegen pflichtwidrigen Unterlassens (§ 13 StGB)

Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, **unter welchen Voraussetzungen ein Mitarbeiter des Jobcenters strafrechtlich haftet, wenn er pflichtwidrig keine Hilfe leistet**, obwohl er erkennt, dass ein hilfsbedürftiger Antragsteller sich in einer akuten Notlage befindet.

Besonders relevant ist dabei das Verhältnis von **Amts- und Garantenpflicht**, wie sie § 13 StGB („Begehen durch Unterlassen“) voraussetzt.

Das Unterlassen von Amtsträgern spielt in der strafrechtlichen Praxis zunehmend eine Rolle, da staatliche Einrichtungen eine besondere Schutzfunktion gegenüber hilflosen Personen innehaben.

Die Prüfung erfolgt im klassischen Gutachtenstil.

I. Sachverhalt (verkürzt dargestellt)

Der Jobcenter-Mitarbeiter **M** ist Sachbearbeiter im Eingangsbereich.

An einem kalten Januartag erscheint der 63-jährige **A**, stark geschwächt, verwirrt und ohne Unterkunft.

A bittet M um sofortige Hilfe. M weist ihn jedoch ab, verweist ihn auf den nächsten Tag und unternimmt nichts weiter.

A verlässt das Gebäude, bricht zusammen und erfriert in der Nacht.

Es ist zu prüfen, **ob M sich wegen Totschlags durch Unterlassen (§§ 212, 13 StGB)**

oder hilfsweise wegen **unterlassener Hilfeleistung (§ 323c StGB)** strafbar gemacht hat.

II. Strafbarkeit des M wegen Totschlags durch Unterlassen (§§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB)

1. Tatbestand

a) Eintritt eines tatbestandsmäßigen Erfolgs

A ist verstorben.

→ **Erfolg (+)**

b) Unterlassen einer gebotenen Handlung

M hätte – objektiv möglich und zumutbar – Hilfe rufen oder für eine sofortige Unterbringung sorgen können.

Durch die Abweisung des hilflosen A unterließ er eine gebotene Handlung.

→ **Unterlassen (+)**

c) Hypothetische Kausalität (Quasi-Kausalität)

Das Unterlassen ist kausal, wenn der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre, **wenn** der Täter gehandelt hätte (BGHSt 6, 1 – *Quasi-Kausalität*).

Wäre M tätig geworden (Notruf oder Unterbringung), wäre A sehr wahrscheinlich nicht erfroren.

→ **Kausalität (+)**

d) Objektive Zurechnung

Der Erfolg ist objektiv zurechenbar, wenn M eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen oder aufrechterhalten hat, die sich im Erfolg realisiert (vgl. Roxin, Strafrecht AT I, § 11 Rn. 42).

M hat durch pflichtwidriges Unterlassen der Hilfe eine solche Gefahr aufrechterhalten.
→ **objektive Zurechnung (+)**

e) Garantenstellung (§ 13 Abs. 1 StGB)

Eine Strafbarkeit wegen Unterlassens setzt voraus, dass M **rechtlich dafür einzustehen hatte**, dass der Erfolg nicht eintritt.

aa) Gesetzliche Pflicht (Amtspflicht):

Als Bediensteter des Jobcenters ist M Amtsträger i.S.v. § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Er unterliegt der **Amtspflicht**, die Existenzsicherung Bedürftiger zu gewährleisten (§ 14 SGB II).

bb) Übernahme einer Schutzpflicht:

Durch das persönliche Gespräch mit dem erkennbar hilfsbedürftigen Antragsteller hat M faktisch Verantwortung übernommen (vgl. Wessels/Beulke/Satzger, AT, Rn. 311).

cc) Ergebnis:

→ **Garantenstellung (+)**

f) Gleichwertigkeit von Tun und Unterlassen

Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 StGB ist das Unterlassen nur dann strafbar, wenn es dem aktiven Tun gleichsteht.

Dies ist der Fall, weil M als Garant zum Handeln verpflichtet war.

→ **Gleichwertigkeit (+)**

g) Subjektiver Tatbestand

M handelte vorsätzlich, wenn er den Tod des A **zumindest billigend in Kauf nahm**. Da M die Hilflosigkeit erkannte und dennoch bewusst untätig blieb, ist **Eventualvorsatz** zu bejahen.

→ **Vorsatz (+)**

2. Rechtswidrigkeit

Ein Rechtfertigungsgrund (z. B. Notstand, Pflichtenkollision) ist nicht ersichtlich.

→ **Rechtswidrigkeit (+)**

3. Schuld

M war schuldfähig, ihm war das Handeln möglich und zumutbar.

→ **Schuld (+)**

4. Ergebnis

M hat sich wegen **Totschlags durch Unterlassen (§§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB)** strafbar gemacht.

III. Hilfserwägung: Unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB)

Sollte der Vorsatz hinsichtlich des Todes nicht nachweisbar sein, kommt zumindest eine **unterlassene Hilfeleistung** in Betracht.

1. Tatbestand

- **Unglücksfall / Gemeine Gefahr:** A befand sich in einer lebensbedrohlichen Notlage → (+)
- **Nichtleisten der erforderlichen Hilfe:** M blieb untätig → (+)
- **Zumutbarkeit:** Hilfe (Notruf) wäre einfach und gefahrlos möglich gewesen → (+)

2. Subjektiver Tatbestand

M handelte vorsätzlich.

→ **Tatbestand (+)**

3. Rechtswidrigkeit / Schuld

Keine Rechtfertigung ersichtlich → (+)

4. Ergebnis

M hat sich jedenfalls wegen **unterlassener Hilfeleistung (§ 323c StGB)** strafbar gemacht.

IV. Konkurrenzen

§ 212 i.V.m. § 13 StGB verdrängt § 323c StGB im Wege der **Spezialität**, da beide auf demselben Unterlassen beruhen, aber der Totschlag das schwerere Delikt darstellt.

V. Disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Folgen

Unabhängig vom Strafverfahren begeht M eine schwere **Dienstpfllichtverletzung** (§ 47 BeamtStG).

Es drohen:

- Entfernung aus dem Dienst (§ 13 BDG),
 - Verlust der Versorgungsansprüche,
 - Amtshaftung nach Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB.
-

VI. Gesamtergebnis

Prüfungspunkt	Ergebnis
Tod des Antragstellers	(+)
Handlungspflicht / Garantenstellung	(+)
Kausalität	(+)
Vorsatz	(+)
Rechtswidrigkeit / Schuld	(+)
Gesamtbewertung	Totschlag durch Unterlassen (§§ 212, 13 StGB) erfüllt (hilfsweise § 323c StGB)

VII. Literatur- und Rechtsprechungshinweise

- **Roxin**, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 5. Aufl. 2020, § 11 Rn. 1 ff.
 - **Wessels/Beulke/Satzger**, Strafrecht AT, 50. Aufl. 2024, Rn. 307 ff.
 - **Fischer**, StGB-Kommentar, 72. Aufl. 2025, § 13 Rn. 2 ff.
 - **BGHSt 6, 1** – Quasi-Kausalität beim Unterlassen
 - **BGH, NJW 1983, 2010** – Garantenstellung bei Übernahme persönlicher Verantwortung
 - **OLG Köln, NStZ 2015, 532** – Amtsträgerpflichten als Garantenpflicht
-

VIII. Schlussbemerkung

Der Fall verdeutlicht, dass auch **behördliche Passivität** strafrechtlich erheblich sein kann, wenn sie in einer **rechtlich begründeten Garantenpflicht** wurzelt.

Für Jobcenter-Mitarbeiter ergibt sich aus ihrer sozialstaatlichen Funktion eine besondere Verantwortung für hilflose Personen.

Wer erkennbar in Lebensgefahr befindliche Menschen abweist, obwohl er rechtlich zum Handeln verpflichtet ist, **begeht eine strafbare Unterlassungstat im Sinne des § 13 StGB**.
